

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3613/2532

ธนาคาร สยาม จำกัด
นาย อรุณ สุทธิชาติ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 224, มาตรา 655

แม้จำเลยยอมรับตามหนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ว่า จำเลยเป็นหนี้โจทก์ จำนวนเงินตามเช็คทั้งสองฉบับกับดอกเบี้ยค้างชำระเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 71,058.78 บาท ก็ตามแต่ในหนังสือดังกล่าวก็ระบุไว้ชัดว่าจำเลยตกลงจะขอชำระหนี้จำนวน 20,000 บาท ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2524 และขอผ่อนชำระหนี้ที่เหลือเดือนละ 2,000 บาทภายในสิ้นเดือนของทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2524 หากผิดนัด ยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีตามปกติกับขอให้โจทก์งดคิด ดอกเบี้ยในระหว่างผ่อนชำระและลดหย่อนให้บ้าง หากได้รับสภาพหนี้ในต้นเงิน 71,058.79 บาท โดยยินยอมให้โจทก์เอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระทบเข้ากับต้นเงินตาม เช็คทั้งสองฉบับแล้วให้คิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากันนั้น ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 655 ไม่ ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในต้น เงิน 30,000 บาท ตามเช็คทั้งสองฉบับรวมกัน ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องที่โจทก์มีอยู่เดิม ต่อจำเลยผู้เป็นลูกหนี้.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยได้นำเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาสาทร ลงวันที่ 5 และ 24 กรกฎาคม ส่งจ่ายเงิน 10,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ มาขายลดไว้กับธนาคารโจทก์ เมื่อเช็คดังกล่าวถึงกำหนด โจทก์ทวงถามให้จำเลย ชำระหนี้ ต่อมาวันที่ 8 กรกฎาคม 2524 จำเลยได้มาทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้กับ โจทก์โดยสัญญาว่า จะชำระต้นเงิน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึงวัน รับสภาพหนี้จำนวน 41,058.78 บาท รวมเป็นเงิน 71,058.78 บาท โดยสัญญาว่าจะ ชำระเงิน 20,000 บาท ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2524 ที่เหลือชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท ภายในสิ้นเดือนของทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2524 หากผิดนัดยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ในยอดเงินที่ค้างชำระ เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้จำเลยผิดนัดไม่ชำระ โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีในต้นเงิน 71,058.78 บาท นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2524 จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 48,530.19 บาท รวมเป็นต้นเงินและ ดอกเบี้ย 119,588.97 บาท ขอให้จำเลยชำระเงิน 119,588.97 บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 71,058.78 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยไม่เคยนำเช็คไปขายให้โจทก์ ไม่เคยทำหนังสือรับสภาพหนี้ตามฟ้อง และคดีของโจทก์ขาดอายุความ หากศาลเชื่อว่า จำเลยเป็นหนี้โจทก์จริง หนี้โจทก์ก็ไม่ถึงตามจำนวนเงินในฟ้อง เพราะดอกเบี้ยที่ โจทก์คิดเป็นเรื่องดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยอันเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียก ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 จึงเป็นโมฆะ จำเลยมีหน้าที่จ่ายให้โจทก์ ตามจำนวนเงินในเช็คเป็นเงิน 30,000 บาทเท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 71,058.78 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปี จากต้นเงิน 30,000 บาท นับแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2524 ไป จนกว่าจะ

ชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยนำเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสาทร ลงวันที่ 5 และ 24 กรกฎาคม 2514 ส่งจ่ายเงิน 10,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ ไปขายลดกับธนาคารโจทก์สาขาจรัลสนิทวงศ์โดยตกลงกับโจทก์ว่าหากโจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้ จำเลยยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์เรียกเก็บเงินไม่ได้ ต่อมาวันที่ 8 กรกฎาคม 2524 จำเลยได้ทำหนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ต่อโจทก์โดยยอมชำระหนี้ตามเช็ค 2 ฉบับรวม 30,000 บาท และดอกเบี้ยค้างชำระ 41,058.78 บาท รวมเป็นเงิน 71,058.78 บาทแก่โจทก์ โดยขอผ่อนชำระหนี้จำนวน 20,000 บาทภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2524 หนี้ที่เหลือจะชำระเดือนละ 2,000 บาทภายในสิ้นเดือนของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2524 เป็นต้นไปหากผิดนัดยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีตามปกติปรากฏตามหนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้เอกสารหมายเลข จ.2 และจำเลยไม่ชำระหนี้ให้โจทก์เลยปัญหามีว่า โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากต้นเงิน 30,000 บาท หรือ 71,058.78 บาท

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จำเลยมีหนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ตามเอกสารหมายเลข จ.2 เป็นการรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ที่มีสิทธิเรียกร้องต่อจำเลยอยู่เดิมให้จำเลยชำระหนี้ตามเช็ค 2 ฉบับ รวมเป็นเงิน 30,000 บาท แม้จำเลยยอมรับตามหนังสือขอ

ผ่อนผันการชำระหนี้ดังกล่าวว่า จำเลยเป็นหนี้โจทก์จำนวนเงินตามเช็คทั้งสองฉบับ กับดอกเบี้ยค้างชำระเป็นเงิน 41,058.78 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,058.78 บาท ก็ตาม แต่ในหนังสือดังกล่าวก็ระบุไว้ชัดว่าจำเลยตกลงจะขอชำระหนี้จำนวน 20,000 บาท ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2524 และขอผ่อนชำระหนี้ที่เหลือเดือนละ 2,000 บาท ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2524 หากผิดนัด ยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีตามปกติ ทั้งในหนังสือดังกล่าว ยังขอให้โจทก์งดคิดดอกเบี้ยในระหว่างผ่อนชำระและลดหย่อนให้บ้างด้วยหาได้รับ สภาพหนี้ในต้นเงิน 71,058.78 บาท โดยยินยอมให้โจทก์เอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระทบ เข้ากับต้นเงินตามเช็คทั้งสองฉบับแล้วให้คิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากันนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 655 ไม่ ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิคิด ดอกเบี้ยในต้นเงิน 30,000 บาท ตามเช็คทั้งสองฉบับรวมกันซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องที่ โจทก์มีอยู่เดิมต่อจำเลยผู้เป็นลูกหนี้เท่านั้น

พิพากษายืน.

(เสียง ตีระฆังลง-ปชา วรรณกรรมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ